

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4390/2531	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	หม่อมหลวง อัญชลิต กาญจนะวิชัย	โจทก์
	นาย พิพัฒน์ วัตรนันท์	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 30

พ.ร.บ.จรรยาบรรณ พ.ศ.2522 มาตรา 43, มาตรา 91, มาตรา 148, มาตรา 157

คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ
จรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 ราษฎรย่อมไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีสิทธิเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับ
พนักงานอัยการ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วมจึงไม่ชอบ เมื่อคดีขึ้นมาสู่
ศาลฎีกาโดยจำเลยเป็นผู้ฎีกา แม้ศาลฎีกาพิพากษายืน ก็ให้ยกคำร้องขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ.
2522 มาตรา 43, 51, 148, 157 จำเลยให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณาผู้เสียหายขอ
เข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์โดยได้รับ
การรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจากอธิบดีกรมอัยการ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
กลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 43,

51,148, 157 ให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 43, 157 ซึ่งเป็นบทหนัก ปรับจำเลย 1,000 บาท จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ซึ่งหม่อมหลวงอัษฎเชลิต กาญจนะวิชัยยอมไม่เป็นผู้เสียหาย ไม่มีสิทธิเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วม จึงเป็นการไม่ชอบ"

พิพากษายืน แต่ให้ยกคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>